

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2221/2535

นางหนูน้อย ภูมิเขต

โจทก์

นายวิฑูรย์ ศรีเสกสรร

จำเลย

นางหนูน้อย ภูมิเขต โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามคู่ความมิให้ฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า สัญญาขายฝากตามฟ้องเป็น นิติกรรมอำพรางสัญญาจำนองหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษานิติกรรมการขายฝากระหว่าง โจทก์กับจำเลย เป็นโมฆะ ให้จำเลยรับเงินค่าไถ่ถอนโดยให้ไป จดทะเบียนการไถ่ถอน ฯลฯ ถ้าจำเลย ไม่ไปก็ให้ถือคำพิพากษา ของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 89)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 92)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาข้อ 2.1 ว่าพยานโจทก์น่าเชื่อถือได้เพียงใด ข้อ 2.2 ว่าความสุจริตของโจทก์มีเพียงใด และข้อ 2.3 ถึงข้อ 2.7 เรื่องถ้าไม่ใช่นิติกรรม จำนองทำไมจำเลยจึงรับเอา ดอกเบี้ยไถ่ถอนตามกำหนดหรือไม่ โจทก์มีเงินไถ่ถอนหรือไม่ ราคาที่ดินสูงขึ้นเป็นสาเหตุจงใจหรือไม่ และพยานจำเลยน่ารับฟัง เพียงใด ล้วนเป็นการฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงในการ รับฟังพยานหลักฐานของศาล อุทธรณ์ทั้งสิ้น ฎีกาของโจทก์จึงเป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ศาลชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบ แล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาข้อ 2.1 ว่าพยานโจทก์น่าเชื่อถือได้เพียงใด ข้อ 2.2 ว่าความสุจริตของโจทก์มีเพียงใด และข้อ 2.3 ถึงข้อ 2.7 เรื่องถ้าไม่ใช่นิติกรรม จำนองทำไมจำเลยจึงรับเอา ดอกเบี้ยไถ่ถอนตามกำหนดหรือไม่ โจทก์มีเงินไถ่ถอนหรือไม่ ราคาที่ดินสูงขึ้นเป็นสาเหตุจงใจหรือไม่ และพยานจำเลยน่ารับฟัง เพียงใด ล้วนเป็นการฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงในการ รับฟังพยานหลักฐานของศาล อุทธรณ์ทั้งสิ้น ฎีกาของโจทก์จึงเป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ศาลชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบ แล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ